



CEFS - 2026

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS

UNIDADE V- SAD E ATOS PROBATÓRIOS



PROCESSO ADMINISTRATIVO



Finalidade:

Modalidade

Processo disciplinar acusatório com rito e procedimentos próprios (Art. 272).

Finalidade

Apurar a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade de transgressões disciplinares.

Limites de Penalidade

Possibilita sanções administrativas que NÃO importem em reforma ou demissão do militar estadual.

Desdobramento

Poderá ser utilizada como base para a instauração de processos maiores (PAD / PADS / PAE).



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Deve ser obrigatoriamente observado neste processo acusatório:

VALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR (Art. 272, P. único)

O devido
processo
legal

O contraditório

A ampla defesa



A Linha do Tempo Legal: Contagem de Prazos

Início da Contagem:
Primeiro dia útil posterior

Marco Zero:
Recebimento da
Portaria
(Priorizar meio
eletrônico - art. 273, § 5º)

Prazo Legal: 30 dias corridos

Prorrogação:
Até 10 dias
(necessidade/exceção)

REGRA DE CONTAGEM: Computa-se o dia do
dessobrestamento (art. 275).



PROCESSO ADMINISTRATIVO

PRAZOS



A Portaria: Requisitos Fundamentais (art. 282)



Lista de Verificação

☐

Identificação Completa: Número de polícia, posto/graduação e nome completo do sindicado.

☐

Narrativa Fática: Relato do fato antiético de forma CLARA, OBJETIVA e PRECISA.

☐

Adequação Normativa: Redação o mais próximo possível da descrição legal da falta.

☐

Tipificação: Indicação exata da transgressão disciplinar a ser apurada.





PROCESSO ADMINISTRATIVO

Sindicante

Exigência: Maior precedência que o sindicato.
Atribuições: Realiza todos os atos (exceto relatório).
Designa o escrevente (despacho - art. 553).

Sindicado

O foco da apuração. Se for Oficial, altera a regra do nível abaixo.

Escrevente / Digitador (art. 284)

Regra Geral:
Qualquer militar mais moderno que o sindicante.

Exceção (Sindicado Oficial):
Deve ser, no mínimo, Sargento.

Critério: Sem restrição de quadro. Foco na razoabilidade e formação.

ATOS PROBATÓRIOS

São aplicáveis a todos os processos e procedimentos,
respeitadas as suas peculiaridades



PROCESSO ADMINISTRATIVO



Interrogatório do sindicado (arts. 126 a 131 e 293 a 295)

Nos termos do MAPPA, em regra, o sindicado é a 1ª pessoa ser formalmente ouvida na SAD (art. 126, Caput).

Todavia: nos termos do Ofício Circular n. 1067.1.1.2023/CPM, como regra, o ato de interrogatório deve ser realizado ao término da instrução processual, antes da abertura de vista para defesa final, mediante a consignação de justificativa no relatório final do processo/procedimento.





Interrogatório do sindicado (arts. 126 a 131 e 293 a 295)

O comparecimento do militar para seu interrogatório é obrigatório. (art. 291, § 6º)

É, também, momento de defesa (art. 126, § 2º) - direito do sindicado calar-se.





Interrogatório do sindicado (arts. 126 a 131 e 293 a 295)

Deve ser observado no interrogatório, o disposto no Ofício Circular nº 671.1.1/2023- CPM:

1º) iniciado o ato de interrogatório, ao ser invocado o direito ao silêncio total pelo imputado, o respectivo termo de imediato, sem prosseguir com as perguntas, circunstanciando o ocorrido no próprio documento;

2º) caso o imputado se utilize do direito ao silêncio, mas de modo a exercê-lo apenas parcialmente, que sejam consignadas em termo somente as perguntas e respostas elaboradas pela própria defesa, eximindo-se o encarregado de elaborar outras.



Interrogatório do sindicado (arts. 126 a 131 e 293 a 295)

O interrogatório será constituído de 02 partes:

1º) qualificação do sindicado



2º) fala livre do sindicado sobre o fato em apuração e realização das perguntas (rol sugestivo § 2º, art. 127).

Abre-se a palavra para o(s) defensor(es).

Ex: Dada a palavra à defesa, pelo defensor foi perguntado (...) e ainda (...) **OU**

Dada a palavra à defesa, pelo defensor nada foi perguntado.
utilizar técnicas de entrevista e interrogatório



- ▲ - Mais de 1 sindicado - serão interrogados separadamente - podem estar presente todos defensores.
- ▲ - Sindicado e/ou seu defensor: notificado(s) mín. 48 hs (interrogatório) e 24 hs para os demais interrogatórios, caso exista mais de um sindicado.
- ▲ - Necessário notificar todos sindicatos e/ou defensores para todos os interrogatórios.
- ▲ - Um sindicado não pode assistir pessoalmente o interrogatório de sindicado diverso



O art. 130 §§ 1º e 2º do MAPPA não impõe ao sindicante a obrigatoriedade de nomeação de defensor *ad hoc* ao sindicato que não demonstrar acompanhar o interrogatório do acusado, tendo em vista que O interesse de presença é facultativa.

Se o sindicato comparecer sozinho para assistir ao interrogatório do outro sindicato, deve ser nomeado *ad hoc*. (art. 65 da ICCPM/BM 01/14)

- PODERÁ REQUERER SUA SAÍDA
- PERMANECER APENAS O DEFENSOR
- CASO não tenha, deverá o sindicante proporcionar-lhe oportunidade para que o constitua ou nomear defensor *ad hoc* para o ato.



AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS

O que a vítima **NÃO** é obrigada a fazer



NÃO presta o compromisso legal de dizer a verdade.

NÃO está obrigada a responder perguntas que possam incriminá-la.

Risco Crítico



Denúnciação caluniosa.

Sujeição a processo cível (danos morais e patrimoniais).



Notificação Obrigatória

O sindicato deve ser notificado com no mínimo 24 horas de antecedência sobre data, hora e local da audição da vítima.

Cenário de Intimidação

Se a vítima se sentir intimidada com a presença do sindicato:

A vítima PODERÁ REQUERER A SAÍDA do sindicato. Neste caso, permanece apenas o defensor no ambiente.

Garantia de Defesa (Alerta)

Caso o sindicato não tenha defensor constituído, o sindicante deve proporcionar oportunidade para constituição ou **nomear defensor para o ato** (garantindo a lisura do processo).



A Exceção Crítica: Crianças e Adolescentes

Quando houver envolvimento de crianças e/ou adolescentes (como vítima ou testemunha de violência), deverá ser evitada a sua oitiva, buscando a instrução dos autos por outros meios de prova.

Se estritamente necessário, o procedimento exige o Depoimento Especial, definido na Lei Federal nº 13.431/2017.

Ofício Circular n. 00945.11/2023-CPM.



Ordem Padrão

1º Passo: Ouve-se as testemunhas do processo.



2º Passo: Ouve-se as testemunhas da defesa.

Exceção Processual

A inversão na ordem de audição (quando autorizada, excepcional e devidamente justificada pelo sindicante) não importará em causa de nulidade (Art. 299, P. único).

O Olho do Sindicante (Checklist de Atenção)

- ☐ Semelhanças
- ☐ Contradições
- ☐ Interesses escusos (Art. 300)

Padrão Documental: O termo deve constar 'Termo de depoimento da Primeira testemunha' ou 'Primeira testemunha' (Art. 298).



Proibidas de Depor (Art. 137)	Desobrigadas de Depor	Obrigadas a Depor
Quem: Pessoas que guardam segredo por função/profissão (padres, advogados, psicólogos, psiquiatras).	Quem: Ascendentes/descendentes (pais, filhos, netos, bisavós), cônjuge, irmão do sindicato, afim em linha reta.	Regra: A testemunha comum não poderá eximir-se da obrigação de depor.
Exceção: Só depõem se desobrigadas pela parte interessada E quiserem dar o testemunho.	Regra: Se for impossível obter prova de outro modo, serão ouvidas sem prestar compromisso (citado no termo).	



O Compromisso Legal e o Falso Testemunho

A regra é que a testemunha preste o compromisso legal de dizer a verdade.

Risco Criminal: O descumprimento configura crime de falso testemunho (Art. 346, CPM ou Art. 342, CP).

A Figura do Informante (Art. 140, § 1º)

Pessoas ouvidas em Termo de Declarações, **sem** a prestação do compromisso.

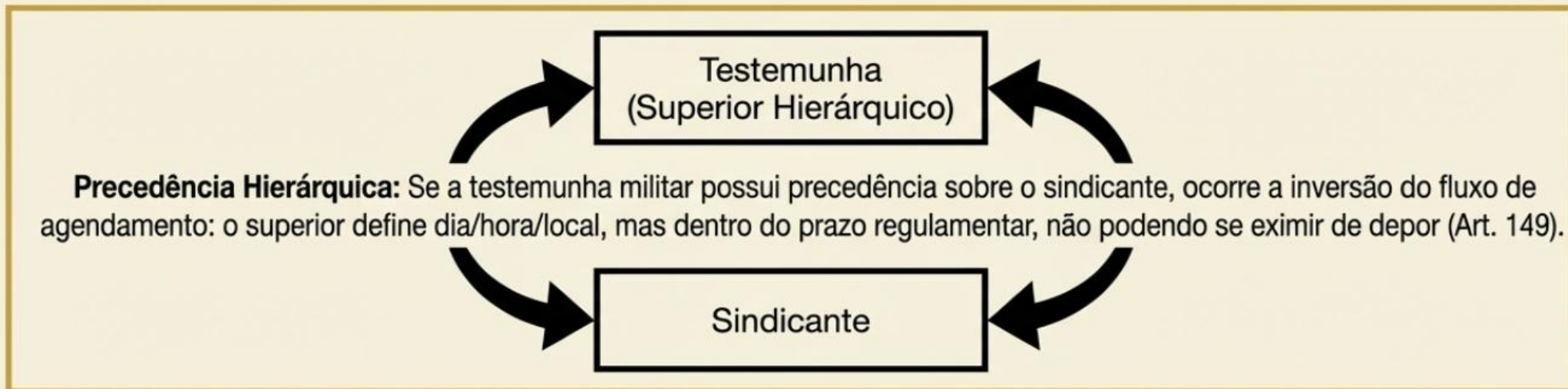
- Doentes e deficientes mentais.
- Menores de 14 anos (vide ofício n. 00945.111.23-CPM).
- Pessoas desobrigadas de depor.

Valor Probatório: O valor da testemunha descompromissada é relativo — será considerado apenas se estiver em consonância com as demais provas do processo.



A Testemunha Militar Estadual: Peculiaridades da Caserna

Militares estaduais são obrigados a depor por dever de ofício. Recusa configura crime militar de desobediência e Transgressão Disciplinar (TDR).



Solicitar carteira de identificação (com foto) antes da audição.

Qualificar atentando para o **Art. 139:** Militar da ativa deve registrar seu endereço funcional como regra.

Requisição oficial: Dirigida ao CMT, Diretor ou Chefe do depoente com dia/hora/local.



O Instituto da Contradita: Limites e Execução



A capacidade do encarregado, do acusado ou de seu defensor de levantar objeção sobre a testemunha.

Regra de Tempo: Deve ocorrer ANTES de iniciado o depoimento.

Ações Obrigatórias para o Sindicante

A contradita e a resposta da testemunha DEVEM ser descritas no termo.

A mera contradita não retira automaticamente o compromisso legal nem exclui a testemunha, devendo ser observados os casos previstos no MAPPA (Art. 138).





Janela Padrão

As oitivas ocorrerão em dia útil, entre 06h e 20h.

Exceção

Se necessário e motivado, pode ocorrer em qualquer dia e horário (ajustar com o depoente e notificar a defesa!).

Limites de Resistência

Evitar ouvir testemunhas por mais de 04h consecutivas. Facultar descanso de meia hora se ultrapassar esse tempo.

Fechamento do Ciclo

As oitivas devem ser concluídas no mesmo dia (mesmo após 20h), salvo impedimento ou solicitação motivada da parte. Nesses casos, agenda-se nova data.



Formalidade Documental: O Fechamento do Termo



A Redação:

Redigir de maneira mais semelhante possível à forma verbalizada pelo declarante/depoente (Art. 154).

Validação Física:

Rubricar todas as folhas do termo e assinar a última (Art. 157).

Cenários de Exceção (Soluções Práticas)

**Não pode
assinar**



O sindicante providencia pessoa idônea para assinar “a rogo”, narrando o fato ao final, com assinatura de 02 testemunhas.

**Recusa-se
a assinar**



1º Sanear o termo.
2º Se a insistência injustificada permanecer, elaborar o Termo de Recusa com os esclarecimentos (Art. 153).

Dica Processual: É desnecessário lavrar “Termo de Assentada” (já inserido no modelo do MAPPA). Depoimentos complementares podem ocorrer mais de uma vez para evitar acareações.



Síntese Doutrinária: Vítima vs. Testemunha vs. Informante

A Vítima	Obrigaç�o de depor? Sim (sobre o fato).	Presta Compromisso? N�O.	Risco Principal: Denuncia�o Caluniosa.
A Testemunha Obrigada	Obriga��o de depor? SIM.	Presta Compromisso? SIM.	Risco Principal: Falso Testemunho / Desobedi�ncia (Militar).
O Informante (Desobrigado/Incapaz)	Obriga��o de depor? N�o (Subsidi�ria).	Presta Compromisso? N�O.	Valor Probat�rio: Relativo.

O dom nio t cnico das oitivas   o escudo que blinda o processo contra nulidades e garante a justi a na caserna.



DEFESA FINAL (RED)

A Posição Estratégica na Linha do Tempo Processual



O Gatilho (Art. 302)

A **Defesa Final (RED Final)** deve, obrigatoriamente, anteceder o relatório do sindicante. Ela é o último procedimento da fase de instrução.

O **Termo de Abertura de Vista (TAV)** é o documento formal que inaugura esta fase, notificando oficialmente a abertura do prazo para a defesa.



Régua Paramétrica de Prazos (Art. 303)

Cenário A: Apenas 01 Sindicado 



Prazo de 05 dias úteis.

Cenário B: 02 ou Mais Sindicados 



Prazo de 10 dias úteis.



Nota Crítica: Este prazo de 10 dias é comum a todos os envolvidos. O tempo corre simultaneamente de forma unificada, independentemente do número exato de sindicatos.



Matriz de Habilitação de Defensores

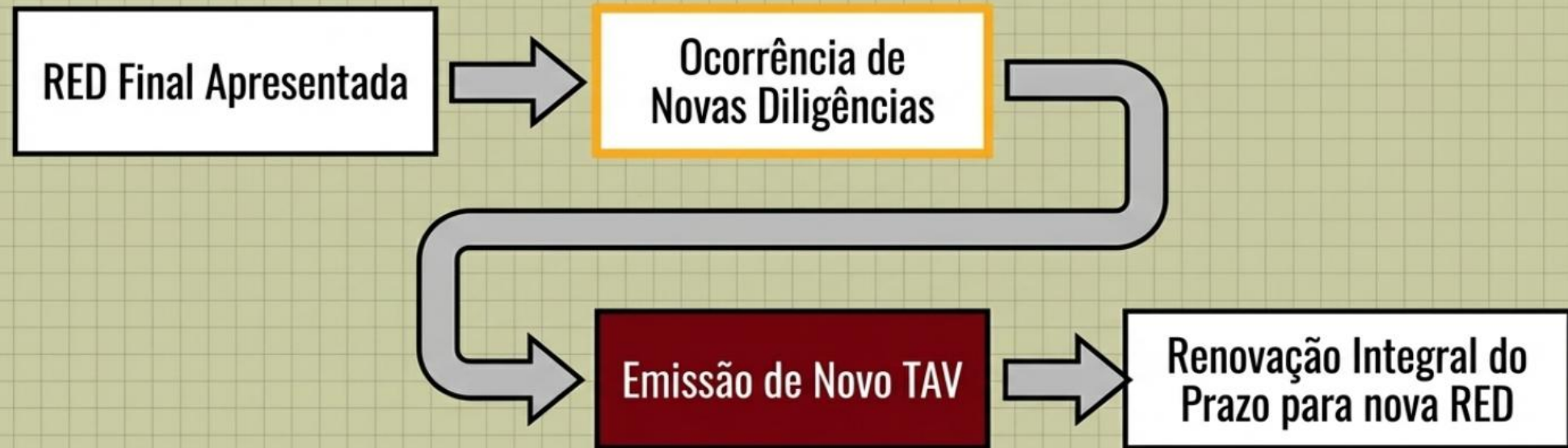
A RED Final pode ser apresentada via Autodefesa (pelo próprio sindicato) ou por Defensor Legalmente Constituído. Caso opte por um defensor, aplicam-se as seguintes regras de validação:

Perfil do Defensor	Exige Precedência Hierárquica?	Exige Procuração Assinada?	Exige Registro na OAB?
Militar Estadual da Ativa	✓ Sim	✓ Sim	✗ Não
Inativo convocado ou designado para o serviço ativo	✓ Sim	✓ Sim	✗ Não
Militar Estadual Inativo (Reserva Remunerada ou Reformado)	✗ Não	✓ Sim	✓ Sim
Civil	✗ Não	✓ Sim	✓ Sim



O Loop Processual: Diligências Posteriores à RED

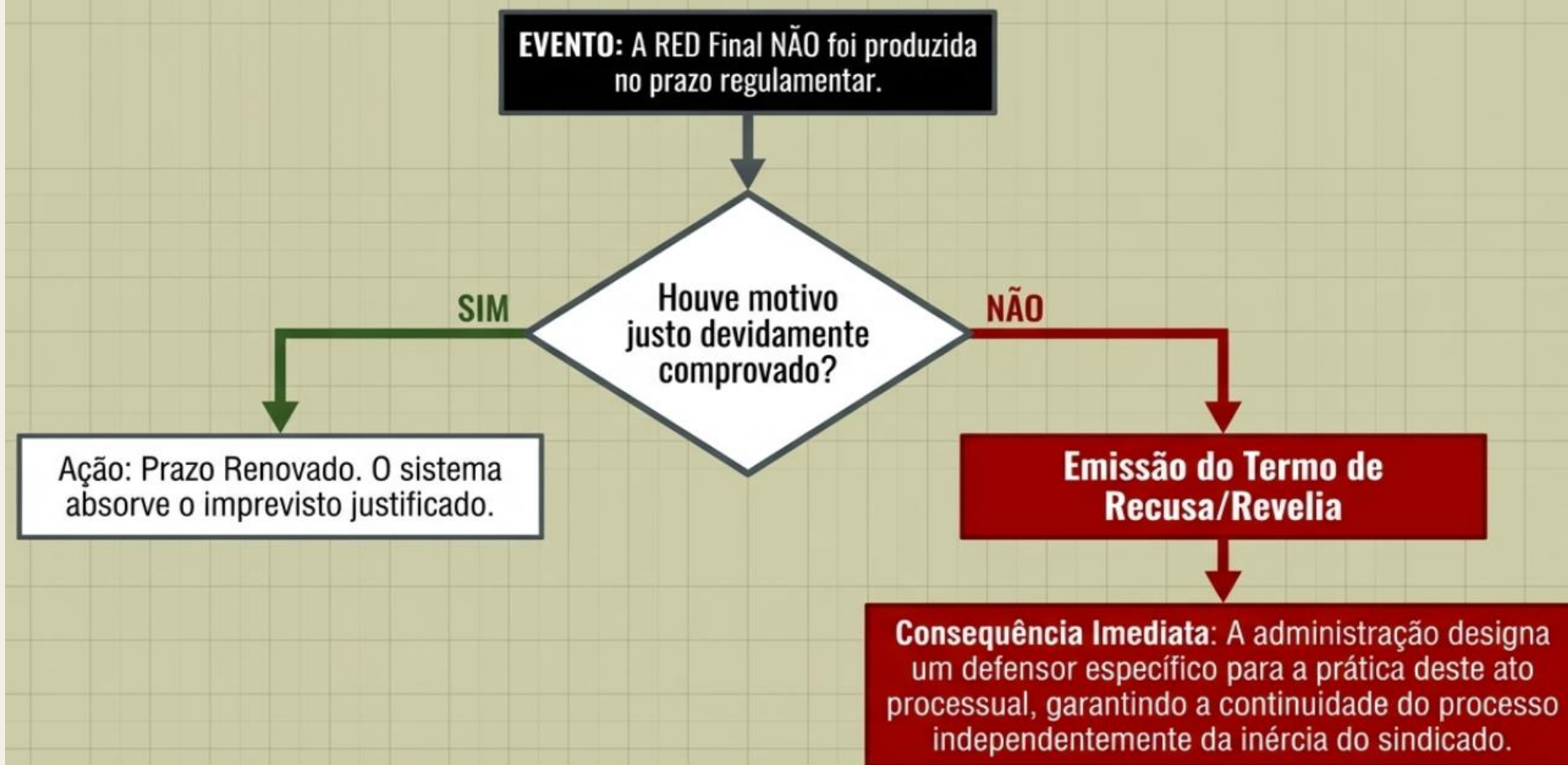
O sistema não admite cerceamento de defesa por inovações de última hora. Se surgirem novos fatos, o processo recua um passo.



Exceção Restritiva (ICC PM/BM n. 01/14 – art. 68): Não haverá abertura para uma nova RED caso o resultado das diligências culmine unicamente em causa de justificação ou absolvição do militar.



Árvore de Decisão: Omissão e Prazos Perdidos (Art. 306)



A Definição Legal Legal (Art. 259-C)

É a reunião em que os
participantes
estabelecem
comunicação por meio
de recurso tecnológico
que permita a
transmissão de sons e
imagens em tempo real.

Hipóteses de Cabimento: Quando a Tela Substitui a Sala

A colheita de prova oral por videoconferência (ou recurso similar) é admitida em duas vias estritas (Art. 259-D).



Distância Geográfica

Oitiva de pessoa que esteja em município diverso daquele em que se encontra o militar responsável pela apuração.



O Fator Excepcional

Pessoa que, por caso fortuito ou força maior, esteja impossibilitada de comparecer presencialmente, mas não de prestar depoimento.





O Mapa de Atos Admitidos (Art. 259-E)

A modalidade aplica-se a atos que importem manifestação oral nos autos.



Vítimas e Reclamantes



Testemunhas e Informantes



Acareações



Técnicos ou Peritos



Reuniões do PAD, PADS e PAE



Reuniões do CEDMU

Restrições Absolutas: O Limite da Transmissão

Quando a videoconferência está sumariamente vedada.



Risco de Interferência

Se não for possível assegurar a realização do ato livre de interferências externas.



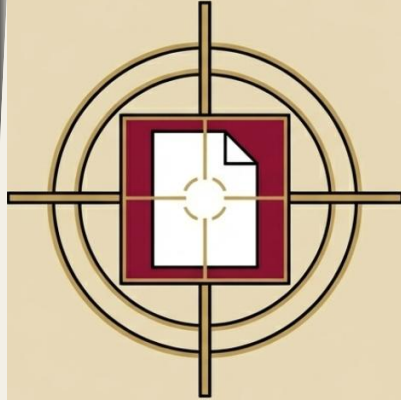
Proteção de Vulneráveis

Na hipótese de depoimento especial de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. É necessário garantir a segurança absoluta e o isolamento orgânico.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Fator Humano: A Figura do Auxiliar A Nova Fronteira de Conduta: IC 10/2026-CPM

Diretrizes da Corregedoria para a priorização e padronização orgânica.



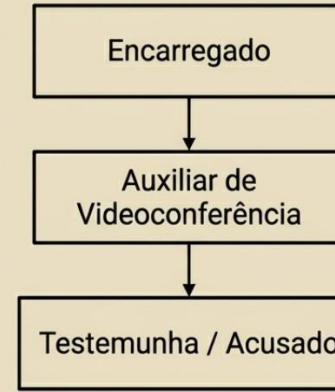
Em quais atos o Encarregado DEVE priorizar a videoconferência?

- [+] Oitivas formais de reclamantes e vítimas.
- [+] Oitivas formais de testemunhas e informantes.
- [+] Oitivas formais de técnicos ou peritos.

Aplicável tanto nos processos disciplinares quanto nos procedimentos de polícia judiciária militar, quando as pessoas estiverem em município diverso ou em caso de força maior (Art. 1º).

O Fator Humano: A Figura do Auxiliar

O braço estendido do responsável pela apuração no ambiente remoto (Art. 259-F).



Quem é?

Militar designado para auxiliar o responsável pela apuração na realização do ato.

Como é solicitado?

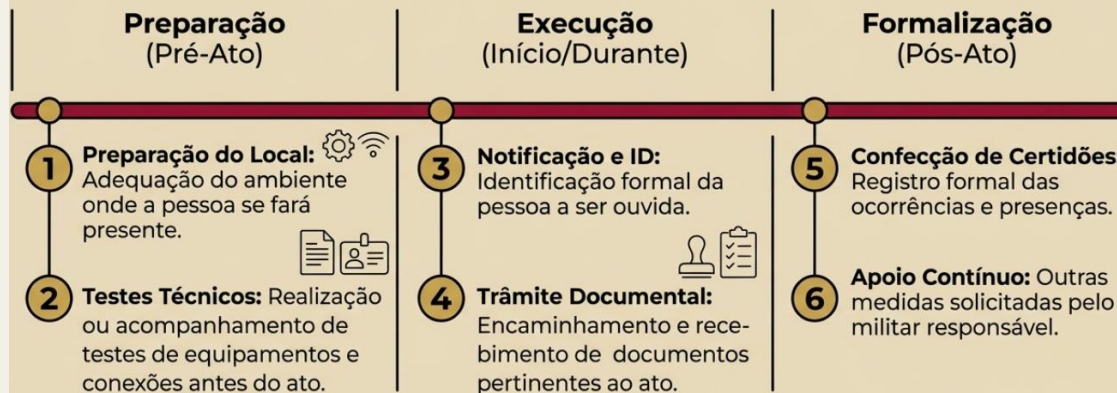
O encarregado solicita à Unidade responsável pela circunscrição territorial onde a pessoa a ser ouvida está localizada.

A Regra de Ouro: Precedência Hierárquica

O auxiliar de videoconferência deverá, obrigatoriamente, ser possuidor de precedência hierárquica em relação ao acusado.

Fluxo Tático do Auxiliar de Videoconferência

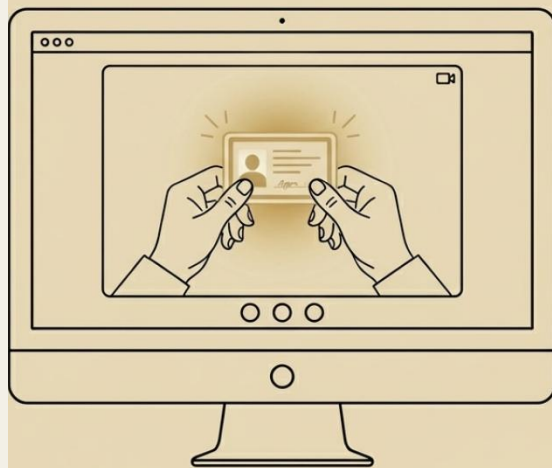
As 6 atribuições essenciais mapeadas em linha do tempo (Art. 259-F, § 4º).



PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Protocolo de Identificação na Tela

O rigor documental no ambiente virtual (Art. 6º da IC 10/2026-CPM).



Exigência Universal

Em todos os casos, o policial militar participante da audiência deverá portar e exibir o documento na câmera.

Tipo de Documento

Documento oficial de identificação pessoal com foto.

A Regra de Preferência

Deve-se exibir, preferencialmente, a Carteira Especial de Identificação expedida pela PMMG.

Anatomia da Postura Virtual

Regras de vestimenta e ambiente para o policial militar (Art. 13 da IC 10/2026-CPM)



Ambiente Institucional

Cenário: Sala passiva do juízo, fóruns digitais ou Unidade PM.

Regra de Vestimenta: OBRIGATÓRIO o uso do Uniforme da Atividade.



Outro Ambiente Adequado

Cenário: Local diverso, isolado de interferências.

Regra de Vestimenta: Atender ao disposto no ofício de requisição do juízo.

Ausência de Previsão: Na omissão do ofício, utilizar vestimentas apropriadas ao ato processual.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

A Restrição de Continuidade Operacional

Vedação absoluta disposta no Art. 14 da IC 10/2026-CPM.



É expressamente VEDADO ao militar participar de audiências por videoconferência no interior de viaturas.

- Veículos destinados à atividade de segurança e emergência.
- Exige atenção integral ao serviço.
- Compromete a segurança própria e de terceiros.
- Ambiente inadequado para garantir a eficiência do ato processual.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Síntese: A Convergência do Processo Digital

A videoconferência não reduz a formalidade; ela moderniza a eficiência probatória.



Garantia de Direitos

Viabilização da ampla defesa, celeridade processual e facilitação da oitiva de testemunhas distantes.

Segurança Orgânica

Preservação da hierarquia (Auxiliar com precedência), controle do ambiente (sem viaturas, sem interferências) e rigor documental (apresentação visual de ID PMMG).

A tecnologia flexibiliza a distância, mas a liturgia, o decoro e a hierarquia do processo administrativo militar permanecem inalterados.

Relatório

O Desfecho: A Solução do Processo

Condição de Retorno:
A SAD só segue ao
CEDMU quando
anexadas as defesas
finais (RED).
(art. 316, § 4º).



Prazo Final: A
autoridade
competente possui
10 dias úteis para
solucionar o
processo (art. 317).



Possíveis Desdobramentos

- Solução de mérito da sindicância.
- Imediata instauração de IPM (Inquérito Policial Militar).
- Propor/submeter o militar a PAD / PADS / PAE.
- Cientificar o sindicato das decisões.
- Outras medidas administrativas cabíveis.



Sugestao de aprofundamento

MINAS GERAIS. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Resolução conjunta n. 5240, de 22 de novembro de 2022 – Vídeo Conferência. Altera por acréscimo o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais - MAPPA, aprovado pela Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012.



PROCESSO ADMINISTRATIVO

